



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
Rotel 0504

DOM
2013-01-09
Stockholm

Mål nr
T 5994-12

Sid 1 (4)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Södertörns tingsrätts dom 2012-06-28 i mål T 5651-11, se bilaga A

KLAGANDE OCH MOTPART

PETER Åke Arendt Fallsäter, 521014-0058
Värmlandsvägen 234
123 48 Farsta

Ombud: Advokat Göran Wernstedt
Box 3517
103 69 Stockholm

KLAGANDE OCH MOTPART

MARIA Estela Fallsäter, 770330-5065
Granövägen 38
151 64 Södertälje

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Bengt Sundqvist
Box 22253
104 22 Stockholm

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom.
2. Hovrätten fastställer ersättning åt Bengt Sundqvist enligt rättshjälpslagen till 33 702 kr, varav 25 305 kr avser arbete, 1 657 kr tidsspillan och 6 740 kr mervärdesskatt.

Dok.Id 1047463

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 10	08-561 670 00 08-561 672 90 E-post: svea.avd5@dom.se www.svea.se	08-561 672 99	måndag – fredag 09:00-15:00

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Maria Fallsäter har yrkat att hovrätten ska tillerkänna henne ensam vårdnad om barnen. Hon har vidare yrkat att hovrättens förordnande om vårdnad ska gälla utan hinder av att hovrättens dom inte har vunnit laga kraft.

Peter Fallsäter har, såvitt avser det veckovisa umgänget, yrkat att han ska ha rätt till umgänge med barnen varje jämn vecka från onsdag eftermiddag till måndag morgon påföljande vecka med hämtning och lämning på skola respektive förskola (punkten 3 a i tingsrättens domslut). Han har vidare yrkat att hovrättens förordnande om umgänge ska gälla utan hinder av att hovrättens dom inte har vunnit laga kraft.

Part har bestritt motparts ändringsyrkande.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Utredningen

Hovrätten har avgjort målet efter huvudförhandling. Förhören vid tingsrätten har lagts fram genom uppspelning av ljud- och bildfiler. Skriftlig bevisning har åberopats. I hovrätten har tilläggsförhör hållits med Maria Fallsäter och Peter Fallsäter angående tiden efter tingsrättens dom.

Parterna har åberopat samma grunder och omständigheter samt utvecklat sin talan på i allt väsentligt samma sätt som vid tingsrätten i nu aktuella avseenden.

Maria Fallsäter och Peter Fallsäter har i tilläggsförhören berättat bl.a. följande.

Maria Fallsäter. Max går nu i förskola och My i skola i Södertälje. Peter Fallsäter ville inte skriva under ansökningshandlingarna till barnens skolor trots att hon sökte honom via sms under sommaren och även erbjöd sig att själv komma med handlingarna till Farsta centrum för att det skulle vara enklare för honom att underteckna. Han uppgav sig emellertid inte ha tid och hänvisade till att han skulle vara med barnen på Skansen och Gröna Lund samt att bilen behövde kontrolleras. Maria Fallsäter blev därför mycket orolig för hur det skulle gå med ansökningarna eftersom barnen skulle börja i sina skolor redan i augusti 2012. Peter Fallsäter skrev under först den 21 juli 2012. Det

är svårt för henne att ha kontakt med Peter Fallsäter och det gäller inte enbart vid undertecknanden av olika handlingar. Peter Fallsäter hotar henne och säger att han ska förstöra hennes liv. Hon har under hösten tillåtit att han får umgås med barnen i hennes bostad under helgerna vid cirka åtta till tio tillfällen. Han har vid dessa tillfällen kommit hem till henne på fredagskvällen och stannat till måndag morgon, dock att han vid ett tillfälle kommit redan på torsdagskvällen. De tre till fyra helger som han under hösten har umgåtts hemma hos sig med barnen har han lämnat tillbaks barnen till henne redan på söndagskvällen. Umgänget i hennes bostad är inte något hon tillåter av frivillighet utan det är för att det blir lugnare för henne vid hennes kontakter med Peter Fallsäter. Peter Fallsäter erbjöd henne i augusti en spegel, som hon skulle kunna ha i hallen. När hon först tackade nej blev han arg på henne. Hon har sedan i samband med hans umgängesbesök hos henne under hösten låtit honom renovera i hallen och hänga upp spegeln. Peter Fallsäter blir lätt arg på barnen när han umgås med dem. Maria Fallsäter avser nu att inte längre tillåta honom att få vistas i hennes lägenhet när han umgås med barnen. Det var de sociala myndigheterna som ringde och berättade att grannarna i Farsta hade gjort en orosanmälan gällande barnen. Hon och Peter Fallsäter blev ombedda att komma till ett möte hos myndigheterna. Det var bara hon som gick dit eftersom Peter Fallsäter inte ansåg sig kunna komma. Anmälan är numera avskriven.

Peter Fallsäter. Han har medverkat till att barnen har kunnat börja i förskola respektive skola i Södertälje. När Maria Fallsäter kontaktade honom under sommaren via sms och ville att han skulle underteckna handlingarna kunde han inte göra det på en gång. Han ville också ha mer information om skolorna innan han skrev under handlingarna. Han har däremot skrivit under i tillräckligt god tid för att barnen skulle kunna börja i skolan och förskolan i augusti. De har under hösten, sedan slutet av september, varit överens om att han under veckosluten, från torsdag kväll till måndag morgon, skulle vistas i hennes lägenhet i Södertälje för att han där skulle kunna umgås med barnen och att för att kunna hjälpa henne med hennes lägenhet, bl.a. genom att renovera hallen. Han har även handlat mat och annat till Maria Fallsäter och barnen och han har hjälpt till med att köra Maria Fallsäter och Max till förskolan och att hämta My på fredagarna. Han har en god kontakt med barnen. Maria Fallsäter har bett honom

om ekonomisk hjälp. När det gäller orosanmälan har han frågat grannarna om den. Grannarna har dock inte känt till något om denna anmälan.

Hovrättens bedömning

Såvitt avser frågan om Peter Fallsäter är olämplig som vårdnadshavare ger utredningen inte anledning för hovrätten att göra någon annan bedömning än den som tingsrätten har gjort.

Hovrätten övergår därefter till att pröva frågan om den gemensamma vårdnaden bör upplösas till följd av samarbetssvårigheter mellan parterna. I likhet med tingsrätten finner hovrätten att utredningen visar att det finns samarbetssvårigheter mellan parterna av sådan karaktär att de påverkar bedömningen av vårdnadsfrågan. Vid tingsrätten var frågorna om pass för barnen och var barnen skulle gå i förskola respektive skola olösta i anledning av samarbetssvårigheter mellan parterna. Dessa frågor har därefter fått en lösning även om Peter Fallsäters hantering av undertecknandet av skolansökningarna ger ett intryck av ovilja mot att samarbeta med Maria Fallsäter på ett godtagbart sätt. Utredningen som helhet ger dock inte tillräckligt stöd för bedömningen att parterna skulle ha sådana problem med att enas i frågor rörande barnen att vårdnaden bör anförtros en av parterna. Hovrätten delar således tingsrättens bedömning att det inte är förenligt med barnens bästa att i den nu aktuella situationen upplösa den gemensamma vårdnaden.

Vad slutligen gäller frågan om ett utökat veckoumgänge för Peter Fallsäter finner hovrätten inte skäl för någon annan bedömning än den som tingsrätten har gjort.

Tingsrättens dom ska således inte ändras.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2013-02-06

I avgörandet har deltagit f.d. hovrättsrådet Lars Hesser, hovrättsrådet Maj Johansson, referent, och tf. hovrättsassessorn Lars Swedenborg samt nämndemännen Gerd Wrede och Jan-Erik Leijon. Enhälligt.



SVEA HOVRÄTT

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Bilaga



Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra detta genom att skriva till Högsta domstolen.

Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till hovrätten. Den ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av det överklagade avgörandet.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast

1. om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen, eller
2. om det finns synnerliga skäl till en prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandet skall innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet),
3. den ändring i avgörandet som klaganden yrkar,
4. varför klaganden anser att avgörandet ska ändras,
5. de omständigheter som klaganden åberopar till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas,
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska styrkas med varje bevis.



SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT

DOM

2012-06-28

Meddelad i
Huddinge

Mål nr

T 5651-11

PARTER**Kärande**

PETER Åke Arendt Fallsäter, 521014-0058
 Värmlandsvägen 234
 123 48 Farsta

Ombud: Advokat Göran Wernstedt
 Advokatbyrån Göran Wernstedt AB
 Box 3517
 103 69 Stockholm

Svarande

MARIA Estela Fallsäter, 770330-5065
 Granövägen 38 Lgh 1601
 151 64 Södertälje

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Bengt Sundqvist
 Advokatfirman Bengt Sundqvist AB
 Box 22253
 104 22 Stockholm

DOMSLUT

1. Maria Fallsäters begäran om ensam vårdnad om My Fallsäter, 051106-8926, och Max Fallsäter, 090801-4814, ogillas.
2. My Fallsäter och Max Fallsäter ska bo hos Maria Fallsäter.
3. My Fallsäter och Max Fallsäter ska ha rätt till umgänge med Peter Fallsäter enligt följande.
 - ▷ a) Varje jämn vecka från fredag eftermiddag till måndag morgon påföljande vecka.
 - b) Varannan julhelg från eftermiddagen den sista skoldagen före jullovet till eftermiddagen den 30 december med början år 2013.

Dok.Id 618050

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
141 84 Huddinge	Björnkullavägen 5 A	08-561 660 00 E-post: sodertorns.tingsratt@dom.se www.sodertornstingsratt.domstol.se	08-711 05 80	måndag — fredag 08:30-16:00

- c) Varannan nyårshelg från eftermiddagen den 30 december till morgonen den första skoldagen efter lovet med början år 2012/2013.
 - d) Vartannat sportlov från eftermiddagen den sista dagen före lovet till morgonen den första skoldagen efter lovet med början år 2014.
 - e) Vartannat påsklov från eftermiddagen den sista dagen före lovet till morgonen den första skoldagen efter lovet med början år 2013.
 - f) Vartannat höstlov från eftermiddagen den sista dagen före lovet till morgonen den första skoldagen efter lovet med början år 2012.
 - g) Fyra veckor under sommaren fördelat i två perioder om två veckor. År 2012 ska umgänge ske veckorna 26 och 27 samt 30 och 31.
4. De år umgänge enligt punkterna 3 b) - f) inte äger rum ska My Fallsäter och Max Fallsäter ha rätt till obruten samvaro med Maria Fallsäter under en mot respektive punkt svarande period. Detta innebär att löpande umgänge enligt punkten 3 a) som infaller under sådan tid ska bortfalla. På motsvarande sätt ska My Fallsäter och Max Fallsäter varje sommar ha rätt till obruten samvaro med Maria Fallsäter under en mot det umgänge som bestämts i punkten 3 g) motsvarande period.
5. Peter Fallsäter och Maria Fallsäter ska växelvis vartannat år senast den 1 april ange vilka sommarveckor My Fallsäter och Max Fallsäter ska ha umgänge respektive obruten samvaro med dem med start för Maria Fallsäter år 2013.
6. Vad tingsrätten förordnat om i punkterna 1-5 ska gälla omedelbart utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.
7. Tingsrättens interimistiska beslut den 21 juni 2011 ska inte längre gälla.
8. Maria Fallsäters begäran om kvarsittanderätt till lägenheten på Lysviksgatan skrivs av från fortsatt handläggning.
9. Tingsrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Bengt Sundqvist till 70 983 kr, varav 14 196 kr avser mervärdesskatt.

YRKANDEN**Peter Fallsäter**

Peter Fallsäter har begärt att vårdnaden om My och Max även fortsättningsvis ska vara gemensam. Om tingsrätten skulle finna att den gemensamma vårdnaden ska upplösas har han begärt att tingsrätten ska anförtro vårdnaden om barnen åt honom. Avseende barnens boende har han i första hand begärt att barnen ska bo hos honom. I andra hand har han begärt att barnen ska bo hos honom från måndag förmiddag till fredag eftermiddag varje vecka. Om tingsrätten skulle komma fram till att barnen ska bo hos Maria Fallsäter har han begärt att barnen ska ha rätt till umgänge med honom från fredag eftermiddag till måndag morgon varje helg. I andra hand har han begärt att barnen ska ha rätt till umgänge med honom varannan helg från torsdag eftermiddag till måndag morgon. Han har under alla förhållanden begärt att barnen ska ha rätt till umgänge alternativt obruten samvaro med honom under loven på det sätt som framgår av tingsrättens domslut. Han har även begärt att tingsrättens dom ska gälla oberoende av om den vunnit laga kraft.

Maria Fallsäter

Maria Fallsäter har motsatt sig Peter Fallsäters begäran utom den del som avser lovumgänge, som medgetts. Maria Fallsäter har för egen del begärt ensam vårdnad. I andra hand har hon begärt att barnen ska bo hos henne. Hon har medgett att barnen ska ha rätt till umgänge med Peter Fallsäter varannan helg från fredag eftermiddag till måndag morgon. Hon har även begärt att tingsrättens dom ska gälla oberoende av om den vunnit laga kraft.

Peter Fallsäter

Peter Fallsäter har motsatt sig Maria Fallsäters begäran om vårdnad och boende.

BAKGRUND

Peter Fallsäter och Maria Fallsäter har tillsammans barnen My, som blir sju år i år, och Max, som snart är tre år. Parterna träffades i början av 2000-talet på Filippinerna där Maria Fallsäter bodde. De har bott tillsammans sedan hon kom till Sverige i januari 2005. De gifte sig innan hon kom till Sverige. De separerade i oktober 2010. Peter Fallsäter bor i Farsta och Maria Fallsäter i Södertälje.

Tingsrätten har i interimistiskt beslut den 21 juni 2011 avslagit Maria Fallsäters begäran om ensam vårdnad och bl.a. förordnat att barnen ska bo växelvis hos föräldrarna. Beslutet överklagades men hovrätten meddelade inte prövningstillstånd.

Tingsrätten har tagit in en utredning enligt 6 kap. 19 § tredje stycket föräldrabalken från socialtjänsten avseende frågorna om vårdnad, boende och umgänge (nedan "vårdnadsutredningen").

GRUNDER**Peter Fallsäter**

Det är förenligt med barnens bästa att den gemensamma vårdnaden består och att barnen har sitt stadigvarande boende hos Peter Fallsäter. Han är lämplig som vårdnadshavare och parterna har inte så svåra samarbetssvårigheter att den gemensamma vårdnaden måste upplösas.

Maria Fallsäter

Det är förenligt med barnens bästa att Maria Fallsäter får ensam vårdnad eller att barnen i vart fall har sitt stadigvarande boende hos henne. Peter Fallsäter är olämplig som vårdnadshavare. I vart fall har parterna så allvarliga samarbetssvårigheter att

gemensam vårdnad är utesluten. Maria Fallsäter är den som är bäst lämpad att vara vårdnadshavare.

SAKFRAMSTÄLLNINGAR

Peter Fallsäter

Parternas relation har varit konfliktfylld. Maria Fallsäter har i hög grad bidragit till konflikterna. En stor del av konflikterna har rört ekonomin. Maria Fallsäter är fixerad vid pengar och har krävt att han ska skicka pengar till hennes släkt på Filippinerna. I samband med konflikterna har det förekommit att hon har blivit arg och kastat saker på Peter Fallsäter. Det har också vid ett tillfälle hänt att Maria Fallsäter varit våldsam mot Max och att Peter Fallsäter då fick ingripa. Det var den händelsen som ledde till att Maria Fallsäter polisanmälde honom och gjorde en anmälan till socialtjänsten, vilket i sin tur ledde till att hon fick skyddat boende. Det skyddade boendet varade dock bara under elva dagar. Förundersökningen mot Peter Fallsäter har lagts ned eftersom brott inte kunde styrkas.

Peter Fallsäter arbetar med försäljning på Dagens Nyheter och har mycket flexibla arbetstider. Under en period, medan handläggningen av detta mål pågick, var hans mamma sjuk och han ägnade mycket tid åt henne. Sedan hon avled har han varit ledig i stor omfattning för att ta hand om barnen. Det är han som haft det huvudsakliga ansvaret om barnen under den senaste tiden.

Det var Peter Fallsäter som tog initiativet till skilsmässa eftersom han ansåg att relationen blivit ohållbar. Sedan tingsrätten meddelat det interimistiska beslutet om växelvis boende har samarbetet kring barnen fungerat bra. Han har också hjälpt Maria Fallsäter att skaffa lägenhet, både genom att bidra ekonomiskt och genom att till en början stå som ägare eftersom bostadsrättsföreningen inte godkände Maria Fallsäter som medlem. Han har också hjälpt Maria Fallsäter att renovera lägenheten. I praktiken bodde dock Maria Fallsäter kvar hos Peter Fallsäter även sedan hon fått tillträde till

lägenheten i Södertälje eftersom det var mer praktiskt med barnen. De firade jul och nyår ihop 2011 och efter det bodde Maria Fallsäter kvar hos Peter Fallsäter till den 21 mars 2012 då han bad henne att flytta ut. Anledningen till att han då bad henne att flytta var att hon inte kom överens med hans vuxna dotter Camilla.

Det växelvisa boendet har därefter fortsatt. Det har dock varit svårt för Maria Fallsäter att se till att My kommer till skolan. My har därför haft ganska mycket frånvaro under de veckor hon varit hos Maria Fallsäter.

Det är bäst för barnen att bo hos honom eftersom han är den som har svenska som modermål och kan den svenska kulturen. Det är dessutom en mycket bra miljö för barnen hemma hos honom.

Om Maria Fallsäter skulle få ensam vårdnad finns det risk för att hon flyttar med barnen till Filippinerna eller England, där hon har släkt. Hon kan inte svenska och har inget arbete i Sverige och har därför inte så stark anknytning till Sverige.

Peter Fallsäter anser att Maria Fallsäter överlag är varm och fin i sin relation med barnen, men hon har samtidigt ett häftigt temperament och kan vara våldsam mot barnen i vissa situationer. Genom SoL-utredningen har det framkommit att Maria Fallsäter har problem med gränssättningen gentemot barnen.

Att han sade upp Mys förskoleplats berodde på att föräldrarna var överens om att My skulle vara ledig över sommaren och att hon därefter skulle börja i skolan. Anmälan om folkbokföring till Skatteverket gjorde han på Skatteverkets förfrågan eftersom barnen flyttat från den adress där de var folkbokförda.

Maria Fallsäter

Hon kom till Sverige efter att de hade gift sig, år 2005. Under den tiden då de levde tillsammans var det hon som hade huvudansvaret för barnen. Hon har varit

föräldraledig eftersom Peter Fallsäter var den som hade arbete. Peter Fallsäter har arbetat sena kvällar och helger. Det är var dock Peter Fallsäter som hade huvudansvaret för att hämta och lämna My på förskolan fram till dess att Max föddes.

Det är riktigt att relationen varit konfliktfylld. Separationen föranleddes av att han slog henne och hon tvingades till ett skyddat boende. Även efter det tillfället har han knuffat henne och uttalat sig kränkande mot henne genom att säga bl.a. att hon är crazy och dum i huvudet. Peter Fallsäter är olämplig som vårdnadshavare, av de skäl som anges i vårdnadsutredningen.

Parterna har dessutom djupgående samarbetssvårigheter. Peter Fallsäter har bl.a. sagt upp Mys förskoleplats utan att först samråda med Maria Fallsäter. Peter Fallsäter har också anmält till Skatteverket att My och Max flyttat till hans adress, utan att tala med Maria Fallsäter om detta. Han har dessutom vid ett tillfälle rest bort en månad utan att först berätta det för Maria Fallsäter, trots att det innebär att hon fick ta ansvar för barnen även under den tid då de skulle ha varit med honom. Hon har velat resa till sin syster i England tillsammans med barnen, men det har inte varit möjligt eftersom Peter Fallsäter inte velat medverka till att pass utfärdas.

Det är inte riktigt att hon skulle ha bott i Peter Fallsäters bostad från december 2011 till mars 2012. Eftersom resan från hennes bostad i Södertälje till Mys skola i Farsta tar ca en till en och en halv timme har hon dock vid ett antal tillfällen valt att stanna kvar hos Peter Fallsäter över natten.

I mars 2012 åkte hon till England. Sedan hon kom hem därifrån har kontakten med Peter Fallsäter försämrats väsentligt och samarbetet kring barnen varit begränsat. Peter Fallsäter har ett behov av att kontrollera henne, vilket han gör bl.a. via sociala medier. Hon har inte haft möjlighet att ta något arbete eftersom Peter Fallsäter inte medverkat till att söka förskoleplats åt Max. Det är riktigt att Peter Fallsäter hjälpt henne att renovera lägenheten. Hon har dock fått en faktura från honom angående renoveringen. Det är inte riktigt att Peter Fallsäter bidrog ekonomiskt till Maria Fallsäters bostad trots

att han inte behövt. De pengar hon fick var hon berättigad till med anledning av äktenskapsskillnaden. Hon talar svenska och studerar vid SFI.

UTREDNINGEN

Fritt partsförhör har hållits med Peter Fallsäter på egen begäran. På hans begäran har vittnesförhör hållits med hans dotter Camilla Rundgren och med familjerättssekreteraren Therese Gibbemark. Han har som skriftlig bevisning åberopat två s.k. SoL-utredningar och vårdnadsutredningen.

Fritt partsförhör har också hållits med Maria Fallsäter på egen beägran. På hennes begäran har vittnesförhör hållits med Irma Preinitz. Hon har åberopat SoL-utredningarna, vårdnadsutredningen, Peter Fallsäters uppsägning av Mys förskoleplats samt skrivelse från Skatterverket som skriftlig bevisning.

Vid förhören har i huvudsak följande uppgifter lämnats.

Peter Fallsäter

Relationen med Maria Fallsäter har emellanåt varit konfliktfylld. Maria Fallsäter brukade säga att hon skulle ta ut skilsmässa av konstiga anledningar. Vid ett tillfälle blev hon arg över att han ställt upp ett fotografi av sin dotter Camilla i bokhyllan och Maria Fallsäter slängde då ut vigselringarna genom ett fönster. Maria Fallsäter begärde då också att hon skulle få 50 000 kr att ta med sig hem till Filippinerna. Hon har vid ett tillfälle krossat en tavla. Hon kan vara våldsam när hon blir arg. Hon kan också kalla honom fula saker. Den typen av konflikter förekom ofta. Konflikterna berodde på Maria Fallsäters agerande. Hon trodde att han gömde undan stora summor pengar för henne, vilket han inte gjorde. Hon har krävt att han ska skicka pengar till hennes familj i Filippinerna. Han har skickat pengar dit, men inte så mycket som hon ville eftersom han inte hade råd med mer.

Angående uppsägningen av förskoleplatsen hade de diskuterat att My skulle få vara ledig över sommaren. Maria Fallsäter var införstådd med uppsägningen. My skulle ändå sluta eftersom hon skulle börja i skolan till hösten. Det var hennes första långa ledighet. Dessutom tyckte han att det var bra att My fick vara i hans nya hus där hon har många vänner. Han tog över huset i slutet av mars eller april 2011.

Skatteverket skickade en förfrågan om var barnen hade sitt boende. Han skickade då in en exakt redogörelse till skatteverket. Skatteverket var på honom några gånger till. Han skickade även in ett intyg där grannarna skrev att barnen varit stadigvarande boende hos honom från julen 2011 till mars 2012. Barnen var tidigare folkbokförda på Lysviksgatan, men den lägenheten såldes i samband med separationen.

Det är riktigt att han var på en resa till Filippinerna i höstas. Han åkte iväg omkring den 21-22 november och kom tillbaka den 23 december. Han hade talat om det för Maria Fallsäter i god tid innan, vid flera tillfällen. Han och Maria Fallsäter firade sedan jul tillsammans. Därefter stannade Maria Fallsäter och barnen hos honom. De firade nyårsafton tillsammans i Södertälje. Maria Fallsäter bodde sedan hos honom i stor utsträckning till mars eftersom det var mest praktiskt.

Han ville inte ställa Max i kö till förskola innan han visste hur det skulle bli med vårdnaden och boendet, eftersom han inte ville att Max direkt skulle behöva byta plats. Max har också haft det bra hos hemma hos honom där det finns lekplatser och många andra barn att leka med.

Han bor i ett radhus som han fick när hans mor gick bort. Han har renoverat huset och renoveringen är klar. Den senaste tiden har han arbetat varannan vecka, de veckor då han inte har haft barnen. Max följer med till skolan på morgonen när han lämnar My i skolan. Därefter brukar han vara med Max hela dagen. Det stämmer inte att han skulle ha lämnat Max ensam när han lämnat My i skolan. Ibland, när Max sovit, har han lämnat honom med sin vuxna dotter Camilla.

Maria Fallsäter sätter inte gränser för barnen. Hon har dessutom varit våldsam mot dem. Det var i samband med händelsen som ledde till att hon fick skyddat boende. Han kom hem från sitt arbete en söndag kväll och satt i soffan i vardagsrummet. Max försökte få Maria Fallsäters uppmärksamhet. Max skrek men Maria Fallsäter nonchalerade honom. Han hörde hur hon knuffade undan Max så att han föll. Därefter kom Max inflygande i vardagsrummet, högt skrikande. Maria Fallsäter hade föst eller kastat in Max. Han gick in i köket och handgemäng uppstod med Maria Fallsäter. Han fick skydda sig. Hon kastade ett kristallglas som krossades bredvid Max som stod bredvid honom. Under natten tog hon kontakt med socialtjänsten.

Han har aldrig slagit barnen. Vid ett tillfälle tog han tag i Mys kind i samband med att hon försökte stjäla i en butik.

Han har hjälpt Maria Fallsäter att renovera hennes lägenhet. Det gjorde han för barnens skull. Han har inte skickat någon faktura för arbetet. Däremot har han skickat en sammanställning över vad det kostat så att Maria Fallsäter skulle veta det. Lägenheten är inte lika väl lämpad som hans hus för barnen att bo i. Lägenhet ligger på sjätte våningen i ett sjuvåningshus. Det går en bilväg runt huset. Det är omöjligt att se ner till gården från lägenheten.

Maria Fallsäter är ömsint och kärleksfull mot barnen. Han tycker inte att hon har någon bra planering för barnens framtid och hennes egen framtid. Hon har orealistiska planer som att barnen ska bli skådespelare i Filippinerna.

Om Maria Fallsäter får ensam vårdnad är det stor risk för att hon tar barnen till Filippinerna. Det finns också risk för att hon tar dem till England, där hon har möjlighet att få arbete och där hennes syster med familj bor. Hon har också skaffat dubbelt medborgarskap för barnen och filippinska pass utan hans vetskap.

My har haft talproblem och har därför på initiativ av båda föräldrarna gått till en logoped. Hon ser verkligen fram emot att börja på Hästhagsskolan i Farsta, där hon fått skolplats. Hon har varit på inskolning där.

Han tog ut så mycket föräldraledighet han kunde när barnen var mindre. Maria Fallsäter gick i skolan under många terminer. Det är mest han som leker med barnen. Maria Fallsäter är mer fokuserad på egna aktiviteter. Om han skulle få barnen på heltid skulle han säga upp sig från sitt jobb för att vara med barnen. Han har tillgångar som han kan leva av det närmaste året och han kan därefter börja ta ut pension. Det är inte riktigt att han skulle ha sagt till socialtjänstens utredare att han avser att skaffa en ny livspartner som kan hjälp till att passa barnen. Det är inte heller riktigt att hans arbete, hans omvårdnad av hans sjuka mamma eller renoveringsarbetet tagit mycket tid från familjen. Det var fråga om tre veckor som var väldigt intensiva.

My har under vårterminen varit frånvarande från skolan en och annan dag under de veckor hon bott hos Maria Fallsäter.

Om barnen skulle bo hos Maria Fallsäter så skulle det vara naturligt att de gick i skola respektive förskola där.

Det är riktigt att han inte medverkat till att skaffa pass åt barnen. Självklart vill han att barnen ska få träffa Maria Fallsäters syster i England, men han ville avvakta tingsrättens beslut först. Dessutom har ju barnen eventuellt filippinska pass.

De har under den senaste tiden haft kontakter angående barnen, via telefon och SMS. Det stämmer inte att han inte svarar i telefonen.

Maria Fallsäter

Hon vill ha ensam vårdnad eftersom barnen är trygga hos henne. Hos Peter Fallsäter kan barnen inte bete sig som barn eftersom han blir arg då. Han blir arg när barnen

skriker. Han har inget tålamod med barnen. Det var hon som tog hand om barnen under förhållandet. Det är dock riktigt att han ofta hämtat och lämnat My på förskolan, eftersom han kunde köra bil. Han har orealistiska förväntningar på att barnen ska lyda honom. När My inte gjort som han sagt har han dragit henne i armen, exempelvis till sovrummet för att klä på henne. Även om hon skulle få ensam vårdnad så skulle Peter Fallsäter ha möjlighet att träffa barnen. Det är dock viktigt att han ändrar sin attityd gentemot barnen. Hon har aldrig slagit barnen.

Peter Fallsäter har varit våldsam mot My. Vid ett tillfälle när de hade de firat Mys födelsedag knäppte han My på huvudet tre till fem gånger. Maria Fallsäter knuffade honom och sa att han inte fick göra så. Det var första gången, men efter det gjorde han så ungefär en gång i veckan. Han knäppte henne i huvudet, drog i henne eller kastade henne mot sängen.

Vid det tillfälle då hon fick skyddat boende hände följande. De hade ätit mat och det var mycket disk. Max ville ha uppmärksamhet. Hon bad Peter Fallsäter hämta Max, vilket han inte gjorde. Hon blev arg och kallade honom för "pedro" för hon vet att han inte gillar att bli kallad det. Plötsligt så drog Peter Fallsäter henne i händerna och slog henne i ansiktet. Hon försökte försvara sig och slog då även till honom. Han drog henne till vardagsrummet och barnen såg vad som hände. Hon såg ett whiskeyglas och slängde glaset mot golvet eftersom hon var mycket arg. På morgonen efteråt gick hon direkt till polisen och socialtjänsten. En läkare undersökte henne och såg att det var blodstänk på örat. Läkaren drog slutsatsen att Peter Fallsäter måste ha slagit hårt.

Det är riktigt att de firade den senaste julen och nyårsafton tillsammans. Hon åkte sedan till Peter Fallsäter eftersom han behövde hjälp med renoveringen. Det var också bra för barnen att vara där då för att slippa resa från Södertälje. Dessutom kunde hon skydda barnen om Peter Fallsäter skulle bli arg på dem. Hon åkte dock till Södertälje två till tre gånger per vecka.

När de var i en relation var Peter Fallsäter den som bestämde. Han bad aldrig om hennes åsikt och sa till henne att hon inte visste någonting. Hon har bett honom att skaffa pass till barnen så hon kunde hälsa på sin syster, men han har vägrat och sagt att de ska vänta på tingsrättens beslut.

Hon har inga planer på att flytta till Filippinerna eller England. Hon kan inte försörja sig i Filippinerna. Barnen har dubbla medborgarskap, men hon har inte ansökt om filippinska pass för dem.

Peter Fallsäter har vägrat att sätta Max i förskola innan tingsrätten fattat beslut. Det har lett till att hon inte kunnat skaffa arbete eller studera eftersom hon tagit hand om Max varannan vecka. Peter Fallsäter frågade aldrig henne om uppsägningen av Mys förskoleplats. Hon ville att My skulle gå på dagis över sommaren så att hon kunde få hjälp med sitt talproblem. Han berättade inte heller i förväg för henne att han skulle åka till Filippinerna.

Sedan hon kom hem från England i mars har samarbetet drastiskt försämrats. Peter Fallsäter var svartsjuk på henne efter resan. Han har inte svarat när hon har ringt. Hon har försökt ringa tre till fyra gånger i veckan. De kommunicerar bara när de lämnar över barnen. De har bara haft kontakt via SMS. De behöver dock inte kommunicera kring skolan eftersom skolan alltid skickar e-postmeddelande till båda föräldrarna. Hon tror att dock att de skulle kunna diskutera saker som handlar om barnen.

Det är praktiskt möjligt för henne att ha huvudansvaret för barnen. Hon har sparpengar och planerar att utbilda sig till frisör eller inom hotell- och restaurangbranschen.

Camilla Rundgren

Hon bodde tillsammans med Peter Fallsäter och Maria Fallsäter under en period 2008. Hon tycker inte att Peter Fallsäter är den dominerande, utan snarare att han försöker undvika konflikter med Maria Fallsäter. Maria Fallsäter är däremot konfliktbenägen.

Hon har en mycket bra relation till My. My har vid ett tillfälle nyligen berättat att Maria Fallsäter slagit henne och att det gjort ont. Hon har aldrig sett något våld mellan Peter Fallsäter och Maria Fallsäter och inte heller något våld riktat mot barnen.

My har bra kontakt med de andra barnen i området där Peter Fallsäter bor. Peter Fallsäter har mycket god omsorgsförmåga. Maria Fallsäter kan dock vara lite slapp mot barnen och det händer att hon inte har tillräcklig tillsyn över dem. Hon tror att Maria Fallsäter manipulerat My, för My sa vid ett tillfälle spontant att hon ville bo hos sin mamma och att hon ville byta efternamn. Det verkade konstigt.

Therese Gibbemark

Hon har arbetat på familjerätten sedan 2009. Det var hon och Inger Lans som var ansvariga för utredningen. Inger Lans har jobbat med detta i sju år. De hade alla besök och gjorde allting gemensamt. Möjligen delade de upp ansvaret för barnsamtalen. Båda utredarna tar anteckningar på vad som sägs. Hon anser att det som återges i vårdnadsutredningen är bra beskrivet. Hon minns inte alla detaljer nu utan får i detaljfrågor hänvisa till utredningen.

Hon tror att Maria Fallsäter skulle tillgodose barnens behov av kontakt med Peter Fallsäter om Maria Fallsäter skulle få ensam vårdnad.

När hon gjorde hembesök hos Peter Fallsäter sa han till henne att det återstod år av renovering av huset.

Peter Fallsäter nämnde aldrig att det var någon annan i huset när han lämnade Max hemma för att gå till skolan med My.

Hon tror att Peter Fallsäter för henne berättade att han slagit My på kinden, som det står i utredningen. I utredningen har hon formulerat det som Peter Fallsäter uttryckte det.

Hon tycker att hon har lyssnat lika mycket på båda föräldrarna. Hon har ingen annan grund för vad Peter Fallsäter ska ha gjort mot barnen och Maria Fallsäter än vad Maria Fallsäter berättat för utredarna.

Hon uppfattade att barnen var understimulerade hos Peter Fallsäter efter att han beskrivit hur han sysselsatte dem.

Irma Preinitz

Hon känner både Peter Fallsäter och Maria Fallsäter. Hon har träffat dem då och då. Under perioden 2011-2012 har hon träffat barnen kanske 2-3 gånger. Sammanlagt har hon träffat Peter Fallsäter och Maria Fallsäter kanske fem gånger. Hon brukar dock tala i telefon med Maria Fallsäter. Hon märkte att Peter Fallsäter inte hade tålamod med barnen och blev irriterad. När de grät så ropade han på Maria Fallsäter så att hon kunde ta hand om dem. Maria Fallsäter är aldrig aggressiv mot barnen. Hon har inte sett att parterna använt våld.

DOMSKÄL

Utgångspunkter för tingsrättens bedömning

Tingsrätten kommer först att ta ställning till om vårdnaden om parternas gemensamma barn My och Max ska vara gemensam eller anförtros åt någon av parterna. Om vårdnaden ska vara gemensam ska tingsrätten även ta ställning till var barnen ska bo. Om tingsrätten kommer fram till att vårdnaden eller barnens boende ska anförtros åt den Maria Fallsäter ska tingsrätten också pröva i vilken omfattning barnen ska ha rätt till umgänge med Peter Fallsäter.

Avgörande för tingsrättens bedömning i frågorna om vårdnad, boende och umgänge är vad som kan anses vara bäst för barnen. Det innebär att det inte finns några andra

intressen som kan gå före barnens bästa, som t.ex. rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnen. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnen ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnen eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet på något annat sätt far illa. Rätten ska också särskilt fästa avseende vid barnens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § föräldrabalken).

Ska vårdnaden om barnen vara gemensam?

Maria Fallsäter har som grund för sin begäran om ensam vårdnad i första hand anfört att Peter Fallsäter är olämplig som vårdnadshavare. I andra hand har hon anfört att föräldrarnas samarbetssvårigheter är sådana att gemensam vårdnad är utesluten och att hon är den som är bäst lämpad att ha ensam vårdnad om barnen.

Är Peter Fallsäter olämplig som vårdnadshavare?

Maria Fallsäter har påstått att Peter Fallsäter är olämplig som vårdnadshavare för att han har slagit My genom att knäppa henne på huvudet samt genom att slå, förolämpa och försöka kontrollera Maria Fallsäter. Peter Fallsäter har motsatt sig påståendena om att han skulle ha agerat på det sättet. Han har medgett att han vid ett tillfälle tagit tag i Mys kind i samband med att han ertappade henne med att ta godis i en butik.

Socialtjänsten har i vårdnadsutredningen föreslagit att Maria Fallsäter ska få ensam vårdnad om barnen. I den sammanfattande bedömningen (s. 16, sista stycket) har det angetts att skälet till det är att Maria Fallsäter visat en god förmåga att samarbeta med Peter Fallsäter och att detta är det enda sätt på vilket Maria Fallsäter får vara delaktig i besluten kring barnen. Tidigare i samma avsnitt, under rubriken "Bedömning och förslag till beslut", har det angetts att Maria Fallsäter bott tillsammans med barnen på ett skyddat boende efter en misshandel 2010. Vidare har följande angetts:

Modern beskriver fadern som skrämmande både mot henne själv och mot barnen. Han har en oberäknelig och okontrollerad ilska, kräver att barnen ska lyda och har inte det tålamod som krävs av föräldrar till små barn. När han har blivit arg har han skakat modern, agat barnen och slagit modern i ansiktet vid ett tillfälle.

[...]

Hans önskemål om att barnen ska lyda honom till punkt och pricka är orealistiskt och sätter upp hinder för hans förmåga att känna empati för barnen. Det skapar riskfyllda situationer för barnen där fadern blir otålig, irriterad och skrämmande. Fadern ägnar också mycket av sin tid med att renovera sitt hem, utredarna anser att det innebär en stor risk för barnens säkerhet när han inte har full uppsikt på vad småbarn kan ta sig till. Barnen blir dessutom understimulerade om de blir förvisade att underhålla sig själva. Det är inte heller acceptabelt att fadern lämnar Max ensam sovande i hemmet medan han lämnar My i skolan anser utredarna. Faderns planering att lämna över omsorgen om barnen till sin vuxna dotter eller en ny livspartner för att kunna ta hand om barnen på vardagarna är enligt utredarna inte till barnens bästa.

Utredarna har inte uttryckligen angett om Maria Fallsäter föreslås bli ensam vårdnadshavare på grund av att Peter Fallsäter är olämplig som sådan, men det ligger nära till hands att uppfatta dem på det sättet. Utredarna kan i vart fall inte uppfattas på annat sätt än att de till grund för sin bedömning lagt de omständigheterna att Peter Fallsäter varit skrämmande mot både Maria Fallsäter och barnen, slagit Maria Fallsäter, agat barnen och brustit i tillsynen över barnen.

Tingsrätten anser att det finns skäl att ifrågasätta den bedömning utredarna gjort i de nu berörda delarna. Den förundersökning som inletts mot Peter Fallsäter har lagts ned med hänvisning till att brott inte kunde styrkas. Uppgifterna om att Peter Fallsäter utsatt Maria Fallsäter eller barnen för våld m.m. grundas, såvitt tingsrätten kan se, helt på de uppgifter Maria Fallsäter lämnat till socialtjänsten i samband med SoL-utredningarna och vårdnadsutredningen. Utöver det tillfälle då Peter Fallsäter medgett att han tagit tag i Mys kind saknas alltså helt annan utredning än de uppgifter Maria Fallsäter lämnat. Enligt tingsrättens mening är det, mot Peter Fallsäters bestridande,

inte utrett att han har varit våldsam eller på något annat sätt kränkt Maria Fallsäter eller barnen. Att Peter Fallsäter vid ett tillfälle tagit tag i Mys kind i samband med att han upptäckte att hon tog godis i en butik är inte tillräckligt för att han ska anses vara olämplig som vårdnadshavare, eftersom det får anses ha varit fråga om en enstaka överilad handling som dessutom ligger förhållandevis långt tillbaka i tiden.

Tingsrätten anser alltså att det inte är bevisat att Peter Fallsäter skulle vara olämplig som vårdnadshavare för att han utsatt barnen eller Maria Fallsäter för våld eller andra kränkningar. I detta sammanhang noterar tingsrätten också att inte heller Peter Fallsäters påstående om att Maria Fallsäter vid ett tillfälle varit våldsam mot Max är styrkt. Tingsrätten övergår nu till att pröva om Peter Fallsäter på någon annan grund kan anses vara olämplig som vårdnadshavare.

Socialtjänsten har i sin bedömning i vårdnadsutredningen också angett att Peter Fallsäter inte skulle ha tillräcklig uppsikt över barnen i samband med att han renoverar sitt hus samt att han lämnar Max ensam när han följer My till skolan. Peter Fallsäter har vid huvudförhandlingen berättat att han aldrig har lämnat Max ensam hemma. Han har motsatt sig att han inte skulle ha haft uppsikt över barnen och dessutom berättat att huset är i princip är färdigrenoverat.

Tingsrätten anser, mot bakgrund av de uppgifter Peter Fallsäter lämnat vid huvudförhandlingen, att det inte är utrett att han brustit i sin tillsyn över barnen. I sammanhanget noterar tingsrätten också att socialtjänstens utredare vid hembesök hos Peter Fallsäter antecknat att Peter Fallsäter "hade ett gott säkerhetstänk som mer lutade åt att vara överbeskyddande" (s. 6 i vårdnadsutredningen). Anteckningen verkar inte vara förenlig med utredarnas slutsats att Peter Fallsäter skulle brista i sin tillsyn i samband med renovering av huset.

Tingsrättens slutsats är alltså att Peter Fallsäter inte heller kan anses vara olämplig som vårdnadshavare för att han skulle brista i tillsynen över barnen.

Sammanfattningsvis finner tingsrätten därför att Peter Fallsäter inte är olämplig som vårdnadshavare. Tingsrätten ska därför pröva om den gemensamma vårdnaden ska upplösas på grund av samarbetssvårigheter mellan parterna.

Är gemensam vårdnad utesluten på grund av samarbetssvårigheter?

Maria Fallsäter har anfört att framförallt följande omständigheter medför att parterna har sådana samarbetssvårigheter att den gemensamma vårdnaden bör upplösas. Peter Fallsäter har vägrat att medverka till att Max får en förskoleplats innan tingsrätten avgjort målet. Eftersom barnen har varit hos henne varannan vecka har det medfört att hon inte haft möjlighet att ta något arbete. Peter Fallsäter har också vägrat medverka till att skaffa pass åt barnen. Han svarar heller inte i telefon när hon ringer vilket medför att det inte går att diskutera alla frågor som rör barnen med honom. Peter Fallsäter har vidare sagt upp Mys förskoleplats utan att först rådgöra med Maria Fallsäter. Dessutom har han på egen hand ansökt om ändrad folkbokföringsadress för barnen. I november 2011 åkte han till Filippinerna i en månad utan att i förväg tala om för henne att hon behövde ta hand om barnen under hela den tid han var bortrest.

Peter Fallsäter har motsatt sig att det finns samarbetssvårigheter av den art och omfattning som Maria Fallsäter påstår. Han har anfört följande. Samarbetet har överlag fungerat bra. Det är inte riktigt att han inte svarar i telefonen när Maria Fallsäter ringer. Han har hjälpt Maria Fallsäter att skaffa hennes lägenhet och att renovera den och hon har bott hos honom under ca tre månader den senaste vintern när resorna till och från Mys skola blev för ansträngande. De hade diskuterat uppsägningen av Mys förskoleplats. Det gjordes inför sommaren innan hon skulle börja i skolan. Att han skrev till Skatteverket angående folkbokföringen beror på att Skatteverket skickat en förfrågan till honom om var barnen bodde, vilken han svarade på. Det var efter att Maria Fallsäter bott hos honom under den senaste vintern. Barnens tidigare folkbokföringsadress var felaktig; den lägenheten hade sålts och barnen bodde alltså inte där. Skatteverket skickade samma förfrågan till Maria Fallsäter. Det är riktigt att han inte velat medverka till att ställa Max i dagiskö. När den frågan aktualiserades

hade Maria Fallsäter flyttat till Södertälje. Han ville ha besked från tingsrätten om var barnen skulle bo innan de sökte förskoleplats, eftersom han inte ville att Max skulle behöva byta förskola efter en kort tid. Han har velat avvakta att skaffa pass till barnen tills han vet hur det blir med vårdnaden, men han kan numera tänka sig att medverka till att pass utfärdas.

Vid bedömningen av vårdnadsfrågan ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnen. (6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken). För att gemensam vårdnad ska vara möjlig måste föräldrarna ha ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Det innebär inte att de alltid måste ha samma uppfattning, men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnen. Barn mår inte bra av ständiga konflikter mellan föräldrarna. En förutsättning för gemensam vårdnad är att det finns en realistisk möjlighet för föräldrarna att gemensamt och inom rimlig tid lösa de frågor som rör barnen och hantera de delade meningar som kan finnas, utan att de mer regelmässigt behöver hjälp utifrån för att fatta beslut och utan att det uppstår ständiga konflikter som drabbar barnen. Gemensam vårdnad kräver att föräldrarna kan ta gemensamt ansvar. Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämkas samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnens bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnen (NJA 2007 s. 382).

Tingsrätten gör följande bedömning.

Det är i många avseenden tvistigt vad som faktiskt har hänt i de situationer som Maria Fallsäter har åberopat till stöd för att parterna saknar tillräcklig samarbetsförmåga. Ord står mot ord. Båda parter har berättat att om en händelse där det av allt att döma förekommit handgemäng mellan parterna. Det är dock inte möjligt att med säkerhet säga att någon av dem bär skulden för det som då hände. Det går inte heller att få

fullständig klarhet i exempelvis om Peter Fallsäter diskuterade sin resa till Filippinerna och uppsägningen av Mys förskoleplats med Maria Fallsäter. Genom utredningen har det dock framkommit att parternas relation, i vart fall till och från, har varit konfliktfylld. Att parterna ännu inte kunnat enas i frågorna om förskoleplats till Max och om barnens pass får anses innebära att parterna har samarbetssvårigheter av sådan karaktär att de påverkar bedömningen av vårdnadsfrågan. Avgörande för tingsrättens bedömning blir därför om samarbetssvårigheterna är av sådan art och omfattning att det inte finns någon realistisk möjlighet för föräldrarna att själva lösa problemen inom rimlig tid.

Tingsrätten konstaterar att det finns mycket som tyder på att föräldrarnas relation till och från har fungerat förhållandevis problemfritt, även under den tid som handläggningen av detta mål pågått. Det är exempelvis utrett att Peter Fallsäter hjälpt Maria Fallsäter att renovera sin lägenhet och att Maria Fallsäter under en period den senaste vintern i vart fall delvis bott hos Peter Fallsäter. Detta talar starkt för att parternas samarbetssvårigheter inte är av så allvarlig och varaktig art att de skulle utesluta ett framtida samarbete rörande barnen.

Att Peter Fallsäter motsatt sig att medverka till att pass utfärdas utgör en indikation på att han i vissa frågor inte är beredd att jämkas samman sin uppfattning med Maria Fallsäters. Hans ovilja i det avseende kan svårligen förklaras med att han ville avvakta besked från tingsrätten i vårdnadsfrågan. Hans agerande i den frågan talar för att det kan finnas skäl att upplösa den gemensamma vårdnaden. Han har dock vid huvudförhandlingen meddelat att han nu kan tänka sig att medverka till att pass utfärdas för barnen. Peter Fallsäter har vid huvudförhandlingen också sagt att han kommer att medverka till att Max ställs i kö till förskola samt att han ser det som naturligt att Max och My ska gå i skola i närheten av den förälder som de stadigvarande bor hos. Tingsrätten anser mot den nu redovisade bakgrunden att de frågor som parterna har haft svårt att lösa på egen hand – som skolval, ansökan till förskola, utfärdande av pass och barnens folkbokföring – med stor sannolikhet kommer att kunna lösas av parterna själva inom en nära framtid.

Det har inte framkommit att parterna skulle ha ständigt återkommande problem att enas i andra frågor rörande barnen, som t.ex. tid och plats för när barnen ska hämtas lämnas m.m. Tingsrättens slutsats är därför att de samarbetssvårigheter parterna har haft inte är av den art och varaktighet att de utesluter fortsatt gemensam vårdnad.

Det finns enligt tingsrättens mening vidare en risk för att Peter Fallsäter helt avskärmats från möjligheten att agera som förälder i barnens vardagsliv om Maria Fallsäter skulle få ensam vårdnad om barnen. Det kan alltså befaras för att ett beslut om ensam vårdnad för Maria Fallsäter inte skulle vara förenligt med barnens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Även det talar mot att den gemensamma vårdnaden ska upplösas.

Trots den försiktighet som är påkallad när rätten ska fatta beslut om fortsatt gemensam vårdnad mot en förälders vilja finner tingsrätten alltså vid en samlad bedömning att det inte skulle vara förenligt med barnens bästa att i den nu aktuella situationen upplösa den gemensamma vårdnaden. Maria Fallsäters begäran om ensam vårdnad ska därför avslås.

Var ska barnen bo?

Som angetts inledningsvis ska även tingsrättens bedömning i boendefrågan ske med utgångspunkt i vad som är bäst för barnen. Hänsyn ska tas till allt som rör barnens fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling.

Tingsrätten anser att ingen av föräldrarna kan anses vara olämplig för att ha barnen boende hos sig. Genom utredningen har det också framkommit att båda föräldrarnas boendesituation lämpar sig väl för att barnen ska kunna bo hos dem.

Som tingsrätten angett tidigare verkar socialtjänstens utredare lagt vissa omständigheter som inte varit tillräckligt klarlagda till grund för dess bedömning. Det medför att det finns skäl att ifrågasätta den bedömning utredarna gjort. Detta gäller

dock främst de slutsatser utredarna dragit utifrån vad föräldrarna berättat om relationen till varandra och till barnen. Utredarna har emellertid även gjort iakttagelser av barnens relation till föräldrarna vid barnsamtal och hembesök. I de sammanhangen har utredarna noterat att det finns viktiga skillnader i hur barnens relation till föräldrarna ser ut. Framförallt gäller det att Peter Fallsäter har svårt att sätta sig in barnens utveckling och ställer orealistiska krav på hur barnen ska bete sig. Det talar enligt tingsrättens mening för att Maria Fallsäter har en något bättre förmåga att tillgodose barnens vardagliga behov, vilket i sin tur talar för att barnen bör bo hos henne.

Det som talar mot att barnen ska bo hos Maria Fallsäter är framförallt att My går i skolan i Farsta och har varit på inskolning i den skola där hon eventuellt ska börja till hösten samt att hon därmed skulle tvingas bryta upp från sin invanda miljö om hon i stället skulle bo i Södertälje. Det har dock framkommit att My, även om hon bor kvar i Farsta, alltså skulle börja i en ny skola.

Tingsrätten anser att det barnen i ett längre perspektiv har att vinna av att bo hos Maria Fallsäter uppväger de omställningsproblem som ett byte av skolmiljö kan medföra för My. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att övervägande skäl talar för att barnen ska bo hos Maria Fallsäter. Tingsrätten övergår därför till att pröva i vilken omfattning barnen ska ha umgänge med Peter Fallsäter.

Hur omfattande ska barnens umgänge med Peter Fallsäter vara?

Med hänsyn till barnens låga ålder och det geografiska avståndet mellan föräldrarna anser tingsrätten att det inte är förenligt med barnens bästa att behöva pendla till skolan respektive förskolan från Farsta under vardagar. Det medför att det för närvarande endast är aktuellt med helg- och lovumgänge. Barnen bör vidare ha möjlighet att umgås med Maria Fallsäter även under helgtid. Tingsrätten anser därför att det inte är förenligt med barnens bästa att besluta om umgänge med Peter Fallsäter under varje helg. Barnen ska i stället ha rätt till umgänge med Peter Fallsäter varannan helg, från fredag eftermiddag till måndag morgon. Parterna är överens i frågorna om umgänge

och obruten samvaro med barnen under lov. Vad parterna kommit överens om får anses vara bäst för barnen.

Det har vid huvudförhandlingen framkommit att Peter Fallsäters arbete tillåter att han till och från har lediga vardagar. Eftersom barnen har behov av en nära och god kontakt med Peter Fallsäter förutsätter tingsrätten att Maria Fallsäter har förmåga att vara flexibel om Peter Fallsäter vid vissa tillfällen vill umgås med Max, som ännu inte börjat skolan, under vardagar. Tingsrätten anser dock inte att det är lämpligt att göra någon detaljreglering i det avseendet eftersom en sådan reglering kan försämma föräldrarnas vilja att samarbeta och dessutom riskerar att bli inaktuell.

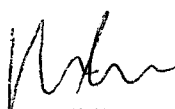
Övrigt

Den ersättning Bengt Sundqvist begärt är skälig. Tingsrätten fastställer därför ersättning till honom i enlighet med hans begäran.

Tingsrätten har i interimistiskt beslut den 21 juni 2011 förordnat att Maria Fallsäter ska ha rätt att bo kvar i lägenheten på Lysviksgatan till dess bodelning skett. Det har i målet upplysts att lägenheten sålts. Frågan om kvarsittanderätt till den lägenheten har därför fallit och yrkandet ska avskrivas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (Dv 401)

Ett överklagande ska adresseras till Svea hovrätt men ges in till tingsrätten senast den 19 juli 2012. Det behövs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet.



Johan Albihn



ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen.

Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i **domen intaget beslut** som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns **anledning** att berrivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.